

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1574/2532

นายวีระเดช สุรสิทธิ์

โจทก์

พันตำรวจเอกเสรี เตมียเวช กับพวก

จำเลย

นายสืบสุข วิสุทธิกุล ทนายจำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 165 วรรคสาม

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 165 วรรคสาม ก่อนศาลประทับฟ้องมิให้ถือว่าจำเลยอยู่ในฐานะจำเลย คดีชั้นใต้สวนมูลฟ้องนั้น เป็นเรื่องระหว่างศาลกับโจทก์ จำเลยยังมิได้เข้ามาสู่ฐานะเป็นคู่ความไม่มีสิทธิฎีกา จึงไม่รับ

จำเลยที่ 1 เห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ 1 เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายอันควรสู่ศาลฎีกา จึงมีสิทธิฎีกาได้ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่โจทก์ฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 136,137,326,328,83,91 ฯลฯ

ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องแล้วเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้โดยไม่ต้องใต้สวนมูลฟ้อง จึงให้งดการใต้สวนมูลฟ้องแล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องใน
ฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326,328และมีคำสั่งหรือคำ
พิพากษาใหม่ตามรูปคดี

ศาลชั้นต้นทำการไต่สวนมูลฟ้องแล้ว พิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการ
พิจารณาต่อไป แล้วมีคำสั่งหรือคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 123)

จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 125)

คำสั่ง

ชั้นนี้จำเลยยังไม่มีฐานะเป็นจำเลย จึงไม่มีสิทธิฎีกาเป็นเรื่องระหว่างโจทก์กับ
ศาล คำสั่งศาลชั้นต้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

ชั้นนี้จำเลยยังไม่มีฐานะเป็นจำเลย จึงไม่มีสิทธิฎีกาเป็นเรื่องระหว่างโจทก์กับ
ศาล คำสั่งศาลชั้นต้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรียิงยง-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ